



2021년 한국수자원조사기술원

제2차 재무감사 결과 보고서

(손망실 보고 및 처리 실태 점검)

2021. 12. 16.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
-------------------	---

II . 손망실 현황 및 점검결과	3
--------------------------	---

III . 감사결과 처리 및 처분요구	6
----------------------------	---

붙임1 제2차 재무감사 처분요구 명세

붙임2 감사결과 처분요구서

I. 감사실시 개요

□ 감사배경 및 목적

- (감사배경) 최근 환경부 경영평가단은 재무예산관리 부문에서 합리적인 재무 관리, 원가 및 예산절감, 일하는 방식 개선을 통한 비용절감 등 전사적 관리 체계의 기반을 마련하여 기관의 적극적인 예산절감 노력을 요구

※ 2020년 환경부 소관 기타공공기관 경영실적 평가 보고서(환경부 기타공공기관 경영 평가단, 2021년 6월)

- (감사목적) 기술원 물품 등의 손망실 보고 및 처리 현황을 점검하여 기술원 취득자산의 손실을 효율적으로 보전하고 회계처리 투명성과 합법성 제고

□ 추진근거 및 개요

- (추진근거) 「감사규정*」, 「2021년 한국수자원조사기술원 연간감사계획**」 등

* 제5조(감사범위), 제15조(감사계획의 수립 등), 제17조(감사의 구분)

** ② 자체감사 활동 적극 추진 / 재무감사(법인카드 감사 등)

- (추진개요)

구 분	내 용	비 고
감사범위	'19.01.01. ~ '21.07.30.	
감사대상	기술원에서 보유·관리 중인 고정자산	◇◇◇◇실
감사내용	손망실 보고 및 처리 실태	
감사기간	'21.10.25.(월) ~ 10.29.(금), 5일	2021년 재물조사 결과 보고일 기준
감사반 구성	감사실 2명	감사반장: 감사실장

□ 중점점검 사항

- (관련규정) 「예산회계규정」, 「고정자산관리요령」 등

○ (중점사항)

점검항목	중점사항
관리대장 작성에 관한 사항	✓ 「예산회계규정」 제50조에 관한 사항 - 손망실 물품의 변동상황 파악 여부 등 확인 제50조(관리대장) 고정자산의 관리책임자는 고정자산관리대장을 비치하고 <u>고정자산의 현황 및 변동상황을</u> 파악 정리하여야 한다.
결산에 관한 사항	✓ 「예산회계규정」 제57조 및 제58조에 관한 사항 - 손망실 물품의 결산 처리 현황 등 확인 제57조(결산) ① 결산은 당해년도의 경영성과와 <u>재무상태</u>를 명확히 파악할 수 있도록 명료하게 하여야 한다. (이하 생략) 제58조(결산 정리) 결산에 앞서 자산·부채 및 자본과 손익에 관련되는 항목 중 결산에 필요한 사항은 정리하여야 한다.
손망실 보고*에 관한 사항	✓ 「고정자산관리요령」 제22조 및 제23조에 관한 사항 - 손망실 물품의 관리 여부 등 확인 제22조(망실 또는 훼손의 보고) 부책임자 또는 물품운용자는 그가 보관하고 있거나 사용하게 하고 있는 자산이 망실 또는 훼손된 때에는 <u>지체 없이</u> 그 내용을 별지 제2호 서식의 손망실보고서를 작성하여 <u>관리책임자에게</u> 보고하여야 한다. 제23조(변상) ① 분임물품관리책임자, 물품운용자 또는 자산의 사용자가 고의 또는 중대한 과실로 선량한 관리자의 주의의무를 다하지 못하여 자산을 훼손, 망실하였을 때에는 이를 변상하여야 한다. ② 훼손된 물품은 수리하여 원상회복이 가능한 경우에는 원상회복을 원칙으로 하고, 망실된 물품은 망실한 물품과 동등하거나 그 이상의 물품으로 현물배상하여야 한다. 다만 원상회복 또는 현물배상이 불가능한 경우에는 물품 제조달이 가능한 적정평가액 또는 취득원가에 해당하는 현금으로 변상하여야 한다. (이하 생략)

* 「공공감사에 관한 법률」 제36조제2항 및 「동법 시행령」 제19조제1항제6호에 의해 감사원 통보 사항

○ (적극행정 사례 발굴) 적극행정을 통해 처리된 사안을 발굴하여 해당부서 또는 개인 포상 추천

※ 「2021년 한국수자원조사기술원 공직복무관리계획」 적극행정 사례 발굴, 「2021년도 적극행정 실행계획」 적극행정 우수사례 발굴·선정 등

Ⅱ. 손망실 현황 및 점검결과

□ 고정자산 및 손망실자산 현황

(단위: 천원)

구 분	고정자산(누적)		손망실자산		비 고
	취득가액	잔존가액	취득가액	잔존가액	
2019년	*,***,***	*,***,***	*,***	***	회계결산서 기준
2020년	**,**,***,***	*,***,***	**,**,***	*,***	회계결산서 기준
2021년	-	-	**,**,***	***	'21.07. 재물조사 기준
총 계			**,**,***	*,***	

※ 감사대상부서에서 제출한 “연도별 회계결산서” 및 “손망실자산 관리대장”을 통해 재구성

□ 자산의 손망실 보고 및 처리 현황

○ '21.7월 기준 고정자산 취득 1,618건*, 손망실 보고 13건

○ '21.7월 기준 “회계결산서” 및 “고정자산관리대장” 손망실 처리 “없음”

* “2021년 재물조사 결과 보고”(◇◇◇◇실 □□□□팀, 2021.09.30.) 자료 발취

구 분	고정자산 취득 누적 현황(개)	손망실		비 고
		보고(건)	처리(건)	
2019년	*** (-)	4	0	회계결산서 기준
2020년	*** (▲ **)	7	0	회계결산서 기준
2021년	*,*** (▲ ***)	2	0	'21.07. 재물조사 기준
총 계		13	0	

※ 감사대상부서에서 제출한 “연도별 회계결산서” 및 “손망실자산 관리대장”을 통해 재구성

▶ 손망실자산 세부현황

(단위: 원)

No.	자산명	취득단가	잔존가액*	취득일	손망실일	손망실 보고일
1	유속계	*,***,***	*,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
2	유속계	*,***,***	*,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
3	유속계	*,***,***	*,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
4	드론	*,***,***	***,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
5	카메라	***,***	**,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
6	측량기기	*,***,***	*,***,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
7	카메라**	***,***	**,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
8	유사량 측정장비	*,***,***	*,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
9	유사량 측정장비	*,***,***	*,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
10	수위계	*,***,***	*,***,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
11	수위계	*,***,***	*,***,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
12	카메라	***,***	***,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
13	측량기기	** ,***,***	*,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
총 계		** ,***,***	*,***,***	-	-	-

* "2020년 회계결산서"의 고정자산 잔존가액

** No.5와 동일한 자산으로 손망실 중복 보고

□ 손망실 보고 및 처리 실태 점검결과

- 기술원 「고정자산관리요령」 제22조에 따르면 자산이 망실 또는 훼손된 때에는 지체 없이 그 내용을 보고하도록 정하고 있으나 “손망실자산 관리대장”을 검토 한 결과 12건* 중 8건이 손망실 보고 지연**
 - 평균 약 69일(최소 8일, 최대 208일) 손망실 보고 지연
 - * 중복 보고된 손망실 자산 1건(No.7) 제외, 이하 동일
 - ** 출장 복명서 제출 기간(취업규칙 제31조제4항, **7일**) 이내 보고된 사항 제외
- 동 요령 제23조에 따르면 선량한 관리자의 주의의무를 다하지 못하여 자산을 훼손, 망실하였을 때에는 변상조치 하도록 정하고 있으나 손망실자산 12건 모두 변상·면제 등 행정조치 미비
 - 손망실에 대한 책임소재 규명 절차, 변상액 사정 절차 등 세부 처리절차 미비
- 또한 손망실 자산의 회계처리와 관련하여 “회계결산서” 및 “고정자산관리대장”을 확인한 결과 손망실 보고가 완료된 건이 “회계결산서” 등에 미반영
 - “회계결산서” 및 “고정자산관리대장”에 10건의 손망실 보고 완료 자산 잔존

▶ 「고정자산관리요령」

제22조(망실 또는 훼손의 보고) 부책임자 또는 물품운용자는 그가 보관하고 있거나 사용하게 하고 있는 자산이 망실 또는 훼손된 때에는 지체 없이 그 내용을 별지 제2호 서식의 손망실보고서를 작성하여 관리책임자에게 보고하여야 한다.

제23조(변상) ① 분임물품관리책임자, 물품운용자 또는 자산의 사용자가 고의 또는 중대한 과실로 선량한 관리자의 주의의무를 다하지 못하여 자산을 훼손, 망실하였을 때에는 이를 변상하여야 한다.

② 훼손된 물품은 수리하여 원상회복이 가능한 경우에는 원상회복을 원칙으로 하고, 망실된 물품은 망실한 물품과 동등하거나 그 이상의 물품으로 현물배상하여야 한다. 다만 원상회복 또는 현물배상이 불가능한 경우에는 물품 재조달이 가능한 적정평가액 또는 취득원가에 해당하는 현금으로 변상하여야 한다.

③ 제1항 내지 제2항에도 불구하고 자산의 훼손 또는 망실이 재해에 기인한 경우, 정상적인 사용 또는 무과실의 경우, 기타 원장이 인정한 경우에는 변상 사정액의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.

Ⅲ. 감사결과 처리 및 처분요구

□ 감사결과 처리절차

○ (처리절차) 감사 지적사항 도출 → 질문서 발부 및 답변서 징구 → 감사인 내부 검토 → 감사 결과 확정 → 감사보고서 및 처분요구서 작성 → 감사 결과의 통보*

* 감사규정 제24조에 따라 피감사인은 이의가 있는 경우 처분 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 그 이유를 기재하고 증거서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 이의신청 가능

○ (적극행정 면책제도) 도출된 지적사항은 적극행정 면책사유 “**해당 없음**”

□ 증거서류 등의 징구

○ (확인서) 증거서류 사본(회계결산서, 손망실자산 관리대장 등)으로 위반 사실이 입증되어 “확인서” 징구 제외

○ (질문서) 관련자에게 질문서를 발부하여 답변서 징구(2건)

□ 감사결과 회의

○ 재무감사 지적사항 중 “**징계**”, “**훈계**” 등 처분내역의 공정성에 문제가 발생할 사안은 없는 것으로 판단, “**처분심의위원회***” 미운영

- 「감사규정」 제23조 제3항에 따라 내부회의로 “감사결과 처분요구” 내용 검토

* 「감사규정」 제25조(감사처분심의위원회의 설치 및 운영)

○ 감사결과 최종 확정 일자: '21.11.23.(화)

□ 처분요구 및 통보사항

○ (처분요구) “제2차 재무감사(손망실 보고 및 처리 실태 점검)” 결과에 따라 한국수자원조사기술원장에게 행정상 처분 요구

- 행정상 처분 3건(권고 1건, 시정 1건, 개선 1건)

○ (통보사항) 처분요구 내역* 및 감사결과 처분요구서

* 제2차 재무감사 처분요구 명세(붙임1. P7)

붙임1 제2차 재무감사 처분요구 명세

☐ 행정상 처분(3건)

No.	처분요구 내역 명세					
1	부서명	◇◇◇◇실	팀 명	-	처분내역	권 고
	지적사항 및 조치사항	✓ (지적사항) 손망실자산 보고 지연 - 손망실 보고의 기한을 특정하지 않았으나 「고정자산관리규정」 제22조에는 “지체 없이” 보고하도록 규정 - 손망실 보고 기간이 발생일로부터 8일 ~ 208일 가량 소요(8건) ✓ (조치사항) 손망실자산 보고 및 고정자산 관리와 관련하여 부서별 자산 관리책임자 등 관련자 교육 실시				
2	부서명	◇◇◇◇실	팀 명	-	처분내역	개 선
	지적사항 및 조치사항	✓ (지적사항) 손망실자산 변상·면제 등 행정조치 미흡 - 자산의 손망실에 대한 책임소재 규명 절차, 변상액 사정 절차 등 행정 처리 절차 미비 ✓ (조치사항) 손망실 보고가 완료된 자산에 대한 변상·면제 등의 행정절차 마련				
3	부서명	◇◇◇◇실	팀 명	-	처분내역	시 정
	지적사항 및 조치사항	✓ (지적사항) 손망실자산의 회계처리 미흡 - '19.01월 ~ '20.12월까지 보고된 10건의 손망실 자산이 “회계결산서” 등에 미반영 ✓ (조치사항) 손망실 자산에 대한 “고정자산관리대장” 현행화 및 “2021년 회계결산서” 반영				

붙임2 감사결과 처분요구서

감사결과 처분요구서

【감사명】 제2차 재무감사(손망실 보고 및 처리 실태 점검)

【점검항목】 손망실 자산의 처리 등에 관한 사항

【관련부서】 기획경영본부 ◇◇◇◇실

【처분사항】 (행정상조치) 권고, 개선, 시정

【내 용】

1. 업무개요

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다.)은 예산 및 회계처리에 관한 기본 사항을 정한 「예산회계규정」(이하 “규정”이라 한다.)을 두고 기술원이 취득한 고정 자산의 관리를 위해 「고정자산관리요령」(이하 “요령”이라 한다.)을 제정하여 시행 중에 있다. 이에 따라 요령에서는 기술원 자산의 원활한 관리를 위해 관리책임자, 부책임자, 분임물품관리책임자 및 물품운용자 등을 정하고 있다.

요령에서는 기술원 고정자산의 관리를 ◇◇◇◇실¹⁾에서 총괄하고 ◇◇◇◇실의 장(관리책임자)은 요령 제9조 각 호²⁾에 정한 업무를 수행하도록 하고 있으며 부책임자(□□□□팀장)와 물품운용자(해당 자산을 직접 소유 또는 점유하여 사용하는 부서의 담당자)는 동 요령 제10조 각 호³⁾에 정한 업무를 수행하도록 하고 있다.

또한 요령 제22조에 따라 부책임자(또는 물품운용자)는 보관하거나 사용하게 하고 있는 자산이 망실 또는 훼손된 때에는 지체 없이 그 내용을 ◇◇◇◇실의 장에게

1) (舊)◇◇◇◇실 → (現)◇◇◇◇실(조직개편 '21.03.01)

2) 1. 자산관리 전반에 대한 조정, 집행, 통제 및 제도에 관한 사항, 2. 자산의 수급계획 수립, 3. 재물조사 총괄 지휘, 4. 보수관리, 5. 손.망실품 주관 및 조치방안 수립, 6. 불용품 및 폐품의 판단 및 조치방안 수립, 7. 기타 자산관리에 관한 운용의 총괄

3) 1. 자산의 반입과 반출 및 보관, 2. 각 부서 물품청구에 대한 적정량 검토, 3. 부서간 물품이동 사항 관리, 4. 보수관리, 5. 재물조사 지휘, 6. 손.망실품에 대한 보고, 7. 불용품 및 폐품 발생보고, 8. 기타 관리책임자를 보좌하는 사항

보고하도록 하고 있으며 동 요령 제23조에 따라 자산이 고의 또는 중대한 과실로 선량한 관리자의 주의의무를 다하지 못하여 훼손, 망실된 경우 변상하도록 규정하고 있다.

2. 사안별 문제점 및 판단근거

1) 자산의 손망실 보고에 관한 사항

기술원이 공공기관으로 지정된 이후('19.01월 ~ '21.07월) 작성된 “고정자산관리대장”⁴⁾에서는 [표 1]과 같이 총 13건의 손망실 보고가 된 것을 확인할 수 있었다.

[표 1] 손망실 자산 내역

(단위: 원)

No.	자산명	취득단가	잔존가액*	취득일	손망실일	손망실 보고일
1	유속계	*,***,***	*,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
2	유속계	*,***,***	*,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
3	유속계	*,***,***	*,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
4	드론	*,***,***	***,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
5	카메라	***,***	**,**	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
6	측량기기	*,***,***	*,***,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
7	카메라**	***,***	**,**	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
8	유사량 측정장비	*,***,***	*,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
9	유사량 측정장비	*,***,***	*,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
10	수위계	*,***,***	*,***,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..

4) ◇◇◇◇실 재무회계팀, □□□□팀에서 제출된 “회계결산서” 및 “고정자산관리대장”

[표 1] 손망실 자산 내역(계속)

(단위: 원)

No.	자산명	취득단가	잔존가액*	취득일	손망실일	손망실 보고일
11	수위계	*,***,***	*,***,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
12	카메라	***,***	***,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
13	측량기기	**,**,***	*,***	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..
총 계		**,**,***	*,***,***	-	-	-

* "2020년 회계결산서"의 고정자산 잔존가액

** No.5와 동일한 자산으로 손망실 중복 보고

상기 손망실 내역과 관련하여 요령 제22조에 따르면 자산이 망실 또는 훼손된 때에는 **지체 없이** 그 내용을 별지 제2호 서식의 “손망실보고서”를 작성하여 관리책임자에게 보고하도록 규정하고 있다. 여기서 “지체 없이”는 “즉시”의 의미는 아니지만 ‘의무 이행을 정당한 이유 없이 지연하지 않는 범위’라는 의미로 봐야할 것이다.

이에 따라 손망실 자산의 보고 내역을 검토한 결과 총 12건(중복보고 제외, 이하 “12건”)의 손망실 보고는 망실한 날로부터 짧게는 2일, **길게는 208일** 이후 보고되는 등 **지체 없이** 보고가 실시되지 못한 사실이 있다.

2) 자산의 손망실 처리에 관한 사항

기술원 규정 제57조 및 제58조에 따르면 해당 연도의 결산에 앞서 자산, 부채 및 자본과 손익에 관련되는 항목 중 **결산 필요 사항**은 정리하도록 하고 있다.

▶ 「예산회계규정」

제57조(결산) ① 결산은 당해연도의 경영성과와 재무상태를 명확히 파악할 수 있도록 명료하게 하여야 한다.

② 결산은 회계연도 말을 기준으로 하여 실시한다. (이하 생략)

제58조(결산 정리) 결산에 앞서 자산·부채 및 자본과 손익에 관련되는 항목 중 결산에 필요한 사항은 정리하여야 한다.

이와 관련하여 요령 제9조 각 호에 따라 관리책임자는 손망실품 주관 및 조치 방안을 수립하여 처리하고 회계결산서 등에 반영할 수 있도록 조치해야 할 책임이 있으나 제출된 “2020년 회계결산서” 및 “고정자산관리대장”(2020년 결산서 기준)을 검토한 결과 손망실 자산에 대한 행정처리(변상·면제판정 등)가 진행된 바 없고 이에 따라 [그림 1]과 같이 “고정자산관리대장” 등에 망실 자산이 포함되어 처리된 사실이 있다.

한국수자원조사기술원 고정자산관리대장 / 2021.07.30.기준

* 회색은 재물조사 완료 후 불응예정 물품 일 / 관리번호(MD-)는 자산 비대상, 관리물품 지정 예정

NO.	자산번호	분류	자산분류	취득일	취득연도	수량	취득처	관리자명	자산명	취득가액	규격(S/M)	관리부서	사용귀속부서(장포)
1263	MD-F1-1000X	정기재물조사 결과	연구기술장비(출연)	200X-XX-XX	200X	1	지오시스템	공용(낙동강조사실)	측량장비(위성)	***,***,***	Trimble R6(5020428206)	○○○○○실	○○○○○실
1267	MD-F1-1000X	정기재물조사 결과	연구기술장비(출연)	200X-100-100	200X	1	지오시스템	공용(금강조사실)	측량장비(위성)	***,***,***	Trimble R6(5042451733)	☆☆☆☆실	☆☆☆☆실
1269	MD-F1-1000X	정기재물조사 결과	연구기술장비(출연)	200X-100-100	200X	1	지오시스템	공용(영산강2팀)	측량장비(위성)	***,***,***	Trimble R6(5042451797)	●●●●●실	●●●●●2팀
1274	MD-F1-1000X	정기재물조사 결과	연구기술장비(출연)	200X-100-100	200X	1	지오시스템	공용(영산강조사실)	측량장비(위성)	***,***,***	Trimble R6(5042451808)	●●●●●실	●●●●●실
1275	MD-F1-1000X	정기재물조사 결과	연구기술장비(출연)	200X-100-100	200X	1	지오시스템	공용(자동유량2팀)	측량장비(위성)	***,***,***	Trimble R6(5042451776)	◇◇◇◇◇실	△△△△2팀

[그림 1] 한국수자원조사기술원 고정자산관리대장(2021.07.30. 기준)

3) 손망실 자산의 변상 등에 관한 사항

요령 제23조에서는 분임물품관리책임자, 물품운용자 또는 자산의 사용자가 고의 또는 중대한 과실로 선량한 관리자의 주의의무를 다하지 못한 경우 손망실 자산에 대하여 변상을 하여야 하며 해당 자산이 재해 또는 정상적인 사용, 무과실, 기타 원장이 인정한 경우에 한하여 변상 사정액의 일부 또는 전부를 면제할 수 있도록 규정하고 있다.

이와 관련하여 손망실 보고된 12건을 확인한 결과 출장지에서 측정업무 중 분실된 경우가 대다수(9건)이나 [표 2]와 같이 정확한 망실 원인을 알 수 없는 관리상의 문제(3건)가 일부 확인되었다.

[표 2] 원인 불명 손망실 자산 내역

No.	자산명	취득일	손망실일	손망실 보고일	손망실 사유
1	유속계	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	망실 원인, 시기 등 불명
2	유속계	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	
3	유속계	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	'XX.XX.XX..	

[표 1]과 같이 업무 중 자산이 망실된 경우 요령에 따라 책임규명, 변상액 사정 등을 통한 변상, 면제판정이 필요하고 [표 2]에 나타난 관리상 망실의 경우 기술원 자산의 손실 방지 및 보존을 위해 반드시 책임규명과 변상 등의 절차가 이루어져야 하나 앞서 언급한 바와 같이 자산의 손망실과 관련한 행정처리가 이루어진 사실이 없다.

이에 따라 요령의 세부사항을 검토한 결과 요령에는 변상, 면제에 대한 내용만 명시적으로 정하고 있고 세부적인 절차(책임규명 방법)와 처리(변상액 사정, 변상방법 등) 방법 등은 정하고 있지 못하여 손망실 자산에 대한 행정처리가 원활하게 진행되지 못한 것으로 확인된다.

3. 관련자(부서, 팀) 및 감사담당자 의견

관련부서에서는 사안별 문제점에 대해서 대체로 인정하고 있으며 지적된 사안에 대하여 관련 절차 개선 및 조치방안을 수립하여 손망실 자산에 대한 후속조치 등을 진행하겠다는 답변과 함께 다음과 같은 의견을 제시하여 이에 대한 검토를 아래와 같이 실시하였다.

가) 관련부서에서는 손망실 자산과 관련하여 대체로 상당기간이 지난 후에 보고가 이뤄졌다고 인정하고 있으나 물품사용자가 출장지에서 측정장비가 망실되는 경우 해당 장비를 찾는 과정이 병행되기 때문에 “다소 시일이 길게 소요된다.”는 의견을 제시하였다.

그러나 요령 제22조에는 손망실 물품에 대하여 지체 없는 보고 행위만을 규정하고 있어 망실 물품을 찾는 과정은 별개의 행위로 구분되어야 한다. 또한 취업규칙 제31조제4항에서는 국내출장 귀임 후 7일 이내에 출장 복명서를 제출하도록 규정하고 있고 복명 내용에는 출장 결과뿐만 아니라 특이사항도 기재하도록 하고 있으나 해당 출장 복명서에는 손망실 자산에 대한 내용은 확인할 수 없었다. 이에 따라 해당 물품을 찾는 과정에 의해 손망실 일로부터 수개월 가량 소요된 보고는 정당한 사유로 지연된 것이라고 보기 어렵고 해당 장비를

찾는 과정과 별개로 정당한 사유 없이 보고에 8일 이상 소요되는 것은 원칙상 지연행위로 판단되므로 해당 의견은 수용하기 곤란하다.

나) 관련부서에서는 손망실 자산 처리와 관련하여 자산관리에 대한 책임자는 ◇◇◇◇실장으로 되어 있으나 자산의 규모가 커짐에 따라 현실적인 자산관리 체계에 대한 고려가 필요하다는 의견을 제시하였다.

이와 관련하여 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조에서는 “회계관계직원”에 대하여 관계법령, 정관, 내규 등에 규정된 사람과 그 회계사무의 일부를 처리하는 보조자로 정의하고, 회계관계직원은 같은 법 제3조에 따라 법령, 그 밖의 관계 규정 등에 정하여진 바에 따라 성실하게 직무를 수행하여야 한다. 따라서 기술원에서는 관리책임자 및 부책임자, 물품운용자의 대상과 의무를 내부규정으로 정하고 있고 위 법의 목적과 취지가 회계관계직원 등의 책임을 명확히 하여 회계사무를 적정하게 집행하는 것으로 규정하고 있는 점 등에 비추어 보면 기술원 자산관리 체계를 보완할 필요는 있으나 회계관계직원의 역할과 책임은 변동이 없을 것으로 판단된다.

다) 관련부서에서는 변상판정과 관련하여 손망실의 경우 책임소재에 대하여 명확히 판단하는 것은 한계가 있으며 이에 따라 변상 면제 근거 등 합리적으로 처리할 수 있는 기준 마련이 어렵다는 의견을 제시하였다.

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조 및 요령 제23조에서는 변상 책임의 발생요건에 관하여 고의 또는 중대한 과실, 선량한 관리자의 주의의무를 다하지 못한 경우로 규정하고 있으며 이는 회계관계직원으로 하여금 과실로 인한 책임의 부담에서 벗어나 충실하게 업무를 수행하기 위함으로 단순한 과실로는 변상책임을 부담하지 않을 뿐 아니라 변상책임이 인정되는 경우에도 이를 제한하거나 필요한 경우 그 책임을 면제 또는 감경하는 것에 그 취지가 있다⁵⁾.

또한 중대한 과실을 범한 경우 그 업무를 수행함에 있어 따라야 할 법령, 기타 관계 규정 등에 정하여진 바에 따르지 않음으로써 성실의무에 위배한

5) 대법원 1998. 10. 9. 선고 98다18117 판결 [손해배상(기)] [공1998.11.15.(70),2648]

정도가 그 업무내용에 비추어 중대한 것으로 평가될 수 있는지에 따라 결정되어야하므로⁶⁾ **중대한 과실의 내용을 구체적으로 적시**하고 그밖에 변상책임의 범위와 조사, 심의, 집행 등을 규정하는 것이 적절한 것으로 판단된다.

현재 기술원은 손망실 자산과 관련하여 보고 및 처리, 변상은 규정하고 있으나 손망실 처리절차 등 세부기준이 없어 손망실 처리가 지연되고 있고 이는 기술원 취득자산의 손실을 효율적으로 보전하는 기회를 상실하게 하는 결과를 초래하거나 명확한 세부기준 없이 변상조치를 취하는 경우 손망실을 한 자의 재산상 또는 신분상 권익을 침해하는 등 불합리한 행정수행을 초래할 수 있다.

따라서 관련자들이 제시한 의견과 같이 실무적으로 명확한 규정을 마련하는 것이 어려운 것은 이해되나 손망실 자산은 단순한 불용, 폐기의 자산이 아니라 물품관리자 또는 사용자의 책임이 수반되는 만큼 철저한 확인이 필요하고 이에 따라 기술원은 손망실 자산을 합리적으로 처리할 수 있도록 **세부절차를 마련**하고 처리가 지연된 **손망실 자산은 조속히 처리**해야 한다.

4. 조치 요구사항

한국수자원조사기술원장은

【**권고요구**】「고정자산관리요령」에 따른 자산의 손망실 보고 및 처리가 규정에 따라 처리될 수 있도록 교육계획을 수립하여 관련자(물품운용자 등) 교육을 실시하시기 바랍니다.

【**개선요구**】「고정자산관리요령」의 변상과 관련하여 손망실 자산의 변상판정에 대한 관련 직원의 책임 유무 및 책임의 범위, 손해배상 청구 여부 등 사후 조치를 할 수 있도록 세부절차를 마련하시기 바랍니다.

【**시정요구**】「예산회계규정」 및 「고정자산관리요령」 등에 따라 손망실 자산을 조속히 처리하고 회계결산서 등에 반영할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

⁶⁾ 대법원 2001. 2. 23. 선고 99두5498 판결 [변상판정처분취소] [공2001.4.15.(128),780]